和县经济开发区绿色建材产业园
江苏金马工程有限公司“2020·9·11”
一般高处坠落事故调查报告

根据马鞍山市应急管理局转安徽省应急管理厅2022年1月20日交办的事故举报线索，和县应急管理局组织人员进行了认真核查。经查，2020年9月11日下午18时左右，江苏金马工程有限公司承建的安徽盘景水泥有限公司矿山第三期破碎系统和输送系统的设备安装、钢结构及非标制作安装工程项目工地，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改<中华人民共和国安全生产法>的决定》第二次修正，下同）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第 232 号）等法律、法规规定，经县政府授权，和县应急管理局牵头成立了江苏金马工程有限公司“9·11”一般生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），由和县应急管理局主要负责人任组长，县应急管理局、县监察委、县经信局、县总工会、县公安局、县经开区管委会派员参加，全面负责事故调查工作。同时，事故调查组聘请了相关技术专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过实地勘查、调查取证、查阅资料、询问证人及综合分析，查明了事故发生的原因、经过、应

急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，以及事故防范措施。现将事故调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）建设项目情况

安徽盘景水泥有限公司位于安徽省马鞍山市和县经济开发区绿色建材产业园。2020 年 6 月，安徽盘景水泥有限公司因企业水泥生产需要，新建矿山第三期破碎系统和输送系统的设备安装、钢结构及非标制作安装工程项目，建设项目地址位于和县石杨镇八禁村（如图 1）。江苏金马工程有限公司承建该建设项目。



图 1 事故项目地理位置图

（二）事故相关单位情况

1. 建设单位。安徽盘景水**泥有限公司**（以下简称盘景水

泥公司），隶属于盘固水泥集团有限公司，为盘固水泥集团有限公司的全资子公司，法定代表人张*林，统一社会信用代码：**9134****6642083330Q**；类型：其他有限责任公司；

成立日期：2007年7月11日；注册资本：壹亿圆整；营业期限：2007年7月11日至2027年7月10日；登记机关：和县市场监督管理局；住所：安徽省马鞍山市和县经济开发区高新技术产业园（东区）综合楼8楼；经营范围：普通硅酸盐水泥制造，销售自产产品，水泥用石灰岩开采等。

2.承包施工单位。江苏金马工程有限公司（以下简称江苏金马公司），法定代表人马*平，统一社会信用代码：913****1137564587E；类型：有限责任公司；成立日期：1989年3月9日；注册资本：10652万元整；营业期限：1989年3月9日至******；经营范围：机电工程、建筑工程、市政工程等；登记机关：溧阳市市场监督管理局；住所：溧阳市昆仑街道腾飞路3号。

资质情况：建筑业企业资质证书：发证机关：江苏省住房和城乡建设厅；证书编号：D332112339；发证日期：2018年11月22日；有效期：2021年5月4日；资质等级：建筑工程施工总承包叁级；市政公用工程施工总承包叁级钢结构工程专业承包叁级；环保工程专业承包叁级；施工劳务不分等级。

建筑业企业资质证书：发证机关：江苏省住房和城乡建设厅；证书编号：D232088479；发证日期：2019年2月26日；有效期：2021年4月1日；资质类别及等级：建筑工

程

施工总承包叁级；电力工程施工总承包贰级；石油化工工程施工总承包贰级；机电工程施工总承包贰级；建筑机电安装

工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包壹级。

《安全生产许可证》：单位名称：江苏金马工程有限公司；主要负责人：马*平；编号：（苏）JZ安许证字〔2005〕040181号；许可范围：建筑施工；发证日期：2019年9月20日；有效期：2019年12月7日至2022年12月6日；发证机关：江苏省住房和城乡建设厅。

（三）相关单位关系及项目合同签订情况

2020年6月15日，发包方（甲方）盘景水泥公司与承包方（乙方）江苏金马公司签订《安徽盘景水泥有限公司矿山第三期破碎输送设备、非标制作安装施工合同》（合同编号：WX2020010），项目名称：安徽盘景水泥有限公司矿山第三期破碎系统和输送系统的设备安装、钢结构及非标制作安装工程（以下简称：盘景水泥公司建设项目）。承包方式：承包工程一次性包干：包单价、包工、包设备倒运、包辅材、包工期、包质量。工程性质：改造。工程费用：工程设备、非标制作安装费用估算总价：柒拾伍万元开工、投产日期：从2020年6月15日起开工。投产日期：2020年8月30日前全部结束调试投产。

（四）事故相关单位人员情况

1.陈*卫，男，江苏金马公司承建盘景水泥公司建设项目负责人，2020年6月5日，经江苏金马公司法定代表人马*

平授权，代表江苏金马公司全权办理盘景水泥公司建设项目的合同签订、施工、决算等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。2020年6月15日，代表承包方（乙方）江苏金马公司与发包方（甲方）盘景水泥公司签订《安徽盘景水泥有限公司矿山第三期破碎输送设备、非标制作安装施工合同》。

2.陈*保，男，事发时任江苏金马公司承建盘景水泥有限公司建设项目项目部施工负责人兼安全负责人。

3.刘*亮，男，事发项目带工班长。

4.陈*庆，男，事发时任江苏金马公司工程部副总经理。

5.张*祥，另用名张*强，男，事发时为盘景水泥公司建设项目负责人。盘固水泥集团有限公司生产技术委员会主任，水泥主业技术改造负责人。2020年6月13日，经盘景水泥公司法定代表人张*林授权委托，代表盘景水泥公司签订盘景水泥公司建设项目施工合同合同代理人。2020年6月15日，代表发包方（甲方）盘景水泥公司与承包方（乙方）江苏金马公司签订《安徽盘景水泥有限公司矿山第三期破碎输送设备、非标制作安装施工合同》。

6.朱*贵，男，盘景水泥公司总经理。

7.朱*，男，事发时在盘景水泥公司综合管理部从事安全环保工作。

（五）事故单位安全管理情况

1.江苏金马公司。安全生产实行三级管理，江苏金马公司设置工程管理部，由工程管理部负责管理项目部，项目部具体管理施工队。编制了项目部施工现场安全管理制度

设立了项目现场管理组织机构，制定了项目部相关人员岗位职责。公司与该项目部施工人员签订了临时用工协议，未购买安全生产责任险，在光大永明人寿保险有限公司购买了建筑工程团体意外险。组织开展施工人员三级安全教育、三级安全教育考试及安全生产责任制考核，并有记录项目施工负责人、施工班组长分别对施工人员进行安全技术交底，并有记录。任命的项目部安全生产管理人员无安全生产管理人员资质证书，特种作业人员未全员持证上岗作业。事发后未执行公司制定的《伤亡事故快报制度》。

2.盘景水泥公司。盘景水泥公司与江苏金马公司签订了安全合同，明确各自责任。盘景水泥公司管理部对江苏金马公司项目部施工队伍上岗前开展安全教育会议并有记录建设项目负责人张*祥对该项目进行安全交底，与承包项目负责人陈*卫签订了安全交底记录。在项目施工过程中开展安全检查有记录，对检查中发现的问题因施工单位未及时整改到位进行了处罚。安全管理不到位，未严格审查项目施工单位相关安全生产管理人员和特种作业人员持证上岗情况。

（六）天气情况

根据和县气象局监测，2020年9月11日和县石杨镇小雨，日降水量1.4毫米，日最高气温29.3℃，最低气温20.8℃，日平均风速1.4米/秒。

二、事故经过、应急救援和事故报告情况

（一）事故发生经过

2020年9月11日下午接近18时，江苏金马公司承建的

盘景水泥公司建设项目工地（如图2），当时因钢结构大棚上一型钢错位，余*贵在该部位对该型钢进行复位（如图3），作业时余*贵佩戴安全带，复位结束后，余*贵解开安全带准备下来，在此过程中因站立不稳不慎掉落基坑，坠落点到基坑高度大约有七米（如图4）。



图2事发项目工地远景图（2022年1月27日拍摄）



图 3 事发时余*贵作业位置

（2022 年 1 月 27 日调查取证时陈*保指认后拍摄）



图 4 事发时余*贵坠落位置

（2022 年 1 月 27 日调查取证时陈*保指认后拍摄）

（二）应急救援情况

2020 年 9 月 11 日下午事发时，带工班长刘*亮当时距离

事发作业点的位置大约十多米，听到余*贵和另外一名现场工人的喊声，就过去看到余*贵躺在基坑内，神智清楚，未发现出血部位，刘*亮就立即打电话给“120”急救，之后并立即打电话给项目施工负责人陈*保报告，陈*保本人就在距事发地点约200米的位置，随即赶到现场。18:01和县人民医院急诊科（“120”）接到急诊求救电话后立即出诊，在等“120”急救车到达的过程中，余*贵口吐白沫，生命体征状况越来越差，和县人民医院“120”急救车18:34到达现场，18:39经医生诊断并宣布余*贵因高空坠落伤致现场死亡，18:52“120”急救车离开现场。

（三）事故报告情况

1.事故相关单位报告情况

经调查询问事故相关单位及人员，2020年9月11日18时左右，事发后项目现场施工负责人陈*保立即打电话向项目经理陈*卫（事发时在溧阳老家）报告，陈*卫要求陈*保立即报警，陈*卫随后分别向盘景水泥公司建设项目负责人张*祥（事发时在江苏老家）和江苏金马公司工程部副总经理陈*庆（事发时在溧阳老家）报告，张*祥让陈*卫立即报警，陈*庆要求陈*卫做好家属安抚，并按照规定上报事故。陈*保又向陈*卫报告说余*贵同乡工友及亲属不让报警，因余*贵老家（河南省淇县）风俗为土葬，担心报警后送至和县殡仪馆火化，死者尸体运不回老家。陈*卫又向张*祥报告，张*祥为防止事态扩大，要求陈*卫妥善处理好死者后事，陈*卫请张*祥帮忙联系一辆殡葬车将死者送至和县殡仪馆保存，张*祥就打电话给盘景水泥公司管理部工作人员

朱*（系和县石杨镇当地人）联系一辆殡葬车到现场交给在场人员处理。

2020年9月12日凌晨4点多，余*贵家属和亲属从河南老家赶至和县西埠镇一宾馆。2020年9月12日早晨7点多，江苏金马公司代表陈*庆、陈*卫与余*贵家属和亲属商谈赔偿事宜，经双方协商达成一致后，江苏金马公司委托代理人陈*卫与死者亲属签订《赔偿协议书》，江苏金马公司赔偿死者亲属人民币128万元。2020年9月12日9点多，死者亲属将死者尸体拉回河南省淇县老家。

事故发生后，江苏金马公司承建盘景水泥公司建设项目负责人陈*卫未向事发地有关部门报告事故相关情况；江苏金马公司工程部副总经理陈*庆在接到该起事故报告后，未向事发地有关部门报告事故相关情况；盘景水泥公司建设项目负责人张*祥未向有关部门及公司负责人报告事故相关情况；盘景水泥公司总经理朱*贵未接到该起事故相关情况报告。

2.应急及公安部门接报情况

经查询公安部门“110”接警历史记录，未发现此警情。事故发生后直至获悉省应急管理厅转办的举报线索，和县应急管理局一直未曾接到该事故的报告信息。

三、人员死亡和直接经济损失情况

(一)死亡人员情况

余*贵，男，52岁，江苏金马公司承建安徽盘景水泥有限公司矿山第三期破碎输送设备、非标制作安装施工工程项目部务工人员，户籍住址：河南省淇县庙口乡。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，本次事故造成直接经济损失约130万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

江苏金马公司承建盘景水泥公司矿山第三期破碎系统钢结构大棚，余*贵在距离地面约7米高钢结构大棚上作业，高处作业结束后准备下来过程中因站立不稳不慎掉落基坑是“2020·9·11”事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.江苏金马公司，未落实安全生产主体责任，承建盘景水泥公司项目部任命的安全管理人员无安全生产管理人员资质证书，违反《安全生产法》第二十四条第一款[1]之规定；特种作业人员未全员持证上岗作业，违反《安全生产法》第二十七条[2]之规定；项目部在组织距离地面约7米高钢结构大棚上作业时，未使用梯子或其他登高设施攀登作业，未设置操作平台，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016） 5.1.9[3]之规定。

2.盘景水泥公司，对承包单位的安全管理存在漏洞，安全检查不到位，未及时纠正承包单位安全管理人员无安全生产管理人员资质证书、特种作业人员未全员持证上岗作

---

[1]1《安全生产法》第二十四条第一款:生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[2]《安全生产法》第二十七条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门确定。

[3]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）5.1.9：钢结构安装时，应使用梯子或其他登高设施攀登作业。坠落高度超过2m时，应设置操作平台。

业的
问题；对承包单位在距离地面约7米高钢结构大棚上作业时，未使用梯子或其他登高设施攀登作业，未设置操作平台的问
题失察，违反《安全生产法》第四十六条第（二）款[4]之规定。

（三）事故性质

经调查认定，和县经济开发区绿色建材产业园江苏金马工程有限公司“2020·9·11”一般高处坠落事故是一起生产安全责任瞒报事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议免于处罚人员

余*贵，江苏金马公司雇用人员，无登高作业证，违章作业，对事故负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议给予行政处罚人员

1.陈*保，事发时任江苏金马公司承建盘景水泥公司建设项目项目部施工负责人兼安全负责人，未严格履行安全生产管理职责，对登高作业人员未持特种作业人员操作证违规上岗作业有失察行为，对事故发生负有主要责任，违反《安全生产法》第二十二条第（六）项[5]之规定。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项[6]之

[4]《安全生产法》第四十六条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[5]《安全生产法》第二十二条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[6]《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行

规定，建议由应急管理部门给予其行政处罚。

2. 陈*卫，事发时任江苏金马公司承建盘景有限公司建设项目项目部负责人，未严格履行安全生产管理职责，未认真督促检查项目部的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，违反《安全生产法》第十八条第（五）项[7]之规定；事故发生后，未向事发地有关部门报告，对瞒报事故负有主要责任，违反《安全生产法》第十八条第（七）项[8]和《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款[9]之规定。依据《安全生产法》第九十二条第（一）项[10]和《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项[11]之规定，建议由应急管理部门给予其行政处罚。

3. 陈*庆，事发时任江苏金马公司工程部副总经理，对江苏金马公司承建盘景有限公司建设项目项目部负有管理责任。接到事故报告后，未向事发地有关部门报告，对瞒报事故负有责任，违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款之规定。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项之规定，建议由应急

为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的。

[7]7《安全生产法》第十八条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[8]8《安全生产法》第十八条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（七）及时、如实报告生产安全事故。

[9]9《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[10]10《安全生产法》第九十二条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。

[11]11《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的。

管理部门给予其行政处罚。

4.张*祥，事发时任盘景水泥公司建设项目负责人，未严格履行安全生产管理职责，未认真督促检查建设项目安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，违反《安全生产法》第四十六条第（二）款之规定；事故发生后，未向有关部门报告，对瞒报事故负有主要责任，违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款之规定。依据《安全生产法》第九十二条第（一）项和《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项之规定，建议由应急管理部门给予其行政处罚。

（三）线索移交

1.陈*保，事发时任江苏金马公司承建盘景水泥公司建设项目项目部施工负责人兼安全负责人

未严格履行安全生产管理职责，对登高作业人员未持特种作业人员操作证违规上岗作业有失察行为，项目部在组织距离地面约7米高钢结构大棚上作业时，未使用梯子或其他登高设施攀登作业，未设置操作平台，对事故发生负有主要责任。

2.陈*卫，事发时任江苏金马公司承建盘景有限公司建设项目项目部负责人

未严格履行安全生产管理职责，未认真督促检查项目部的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。

经调查发现，以上人员涉嫌重大责任事故罪，依据《安

全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》第二十条第（一）款[12]之规定，建议移交公安机关依法处理。

（四）建议给予行政处罚单位

1.江苏金马公司，未落实安全生产主体责任，对项目部安全管理不到位，任命的项目部安全生产管理人员无安全生

产管理人员资质证书，违反《安全生产法》第二十四条第一款之规定；特种作业人员未按规定持证上岗作业，违反《安全生产法》第二十七条之规定；项目部在组织距离地面约7米高钢结构大棚上作业时，未使用梯子或其他登高设施攀登作业，未设置操作平台，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016 ）5.1.9之规定；对事故负有主要责任，并且瞒报事故，违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款之规定。依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项[13]和《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项之规定，建议由应急管理部门给予其行政处罚。

2.盘景水泥公司，对承包单位的安全生产管理不到位，未及时指出并督促承包单位消除生产安全事故隐患，未严格

审查项目施工单位相关安全生产管理人员和特种作业人员

[12]12《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》（应急〔2019〕54号）第二十条第（一）款：事故调查中发现涉嫌安全生产犯罪的，事故调查组或者负责火灾调查的消防机构应当及时将有关材料或者其复印件移交有管辖权的公安机关依法处理。

[13]《安全生产法》第一百零九条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。

持证上岗情况，对事故负有管理责任，违反《安全生产法》第四十六条第（二）款之规定；并且对该起瞒报事故负有责任，违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款之规定。依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项和《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项之规定，建议由应急管理部门给予其行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）江苏金马公司，要深入学习贯彻《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《建设工程安全生
产管理条例》等法律法规，深刻汲取事故教训，切实落实企
业安全生产主体责任，严格落实生产安全事故报告制度,加强项目现场施工的安全管理，安全管理人员必须具备相应的安全生产知识和管理能力，特种作业人员必须依法依规持证上岗；严格按施工方案和程序落实各项安全防护措施加强安全教育培训和安全技术交底工作，提高安全管理人员和从业人员的安全意识和水平；加强施工现场安全隐患排查治理，及时排除生产安全事故隐患，坚决制止和纠正各类违章违规作业行为。

（二）盘景水泥公司，要深入学习贯彻《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，深刻汲取事故教训，认真落实建设项目安全生产主体责任，严格落实生产安全事故报告制度，加强对发包项目的安全管

理，明
确安全生产管理职责和工作任务，督促施工单位落实安全管理责任；要加强监督检查，及时发现、纠正施工现场存在的各类违法、违规、违章行为，坚决预防生产安全事故的发生。

和县人民政府

江苏金马工程有限公司“2020·9·11”

一般高处坠落事故调查组

2022年3月9日